

SULAH@SUHAILI BIN ROSLI

lwn.

NOORLAILA@ NORLAILA BINTI BUANG

[Mahkamah Rayuan Syariah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur YAA Datuk Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 31 Januari 2022 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1443H]

[Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-077-0097-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros
daripada Tetuan Nooraizan & Associates**

**Peguam Syarie Responden : Tuan Juraish bin Kamarudin daripada
Tetuan Juraish Syariah Associates**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan No. : 10000-034-0143-2020 yang telah difailkan oleh Pemohon pada 24/12/2020.

[2] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon pada 7/9/2021 akibat kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang

ditetapkan sebagaimana kehendak Seksyen 139(8) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

“Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing..”

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

“(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan pelanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Enakmen tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Bagi menimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Afidavit Pemohon bertarikh 7/9/2021, Afidavit Jawapan bertarikh 14/10/2021 dan Afidavit Balasan bertarikh 28/10/2021. Berdasarkan penelitian tersebut kami mendapati:

- 5.1 Pada 14/12/2020, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes Permohonan No. 10100-034-0571-2019 telah mengeluarkan satu perintah berkaitan pelaksanaan harta sepencarian.
- 5.2 Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 24/12/2020.
- 5.3 Pemohon telah mengeposkan sesalinan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden menggunakan perkhidmatan kurier Pos Laju pada 31/12/2020 dan diterima oleh Peguam Syarie Responden pada 5/1/2021 iaitu **lewat 8 hari** daripada tarikh yang sepatutnya diserahkan iaitu 28/12/2020 (Isnin).
- 5.4 Selanjutnya, Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan Notis Rayuan tersebut iaitu pada 11/1/2021.

- 5.5 Pemohon telah melantik Peguam Syarie pada 24/3/2021 dan Peguam Syarie Responden telah menerima Borang MS30 pada 28/7/2021. Alasan Rayuan telah difailkan pada 9/8/2021. Peguam Syarie Responden hanya menyedari berlaku kelewatan dalam menerahkan Notis Rayuan tersebut setelah memperolehi sesalinan dokumen-dokumen kes di Mahkamah Tinggi Syariah daripada Peguam Syarie Responden.
- 5.6 Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon pada 7/9/2021 iaitu **191 hari** dari tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan pada 28/12/2020.
- 5.7 Pemohon menyatakan bahawa antara alasan yang menyebabkan kelewatan penyampaian Notis Rayuan tersebut ialah:
- i) Pemohon bertindak memfailkan rayuan sendiri tanpa dibantu oleh Peguam Syarie. Pemohon adalah orang awam yang tidak mahir tentang undang-undang;
 - ii) Pemohon tidak mempunyai pengetahuan bahawa Notis Rayuan perlu diserahkan sampai kepada pihak Responden dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah diberikan;
 - iii) Pemohon keliru dengan tempoh kiraan 14 hari kerana selepas Pemohon memfailkan Notis Rayuan, terdapat cuti umum iaitu cuti Hari Krismas, Cuti Tahun Baru dan cuti hujung minggu hari Sabtu dan Ahad; dan

- iv) Responden tidak membantah penyampaian Notis Rayuan tersebut, bahkan Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas bertarikh 11/1/2021.

5.8 Responden pula dalam Afidavit Jawapan mengakui telah menerima Notis Rayuan tersebut dalam tempoh yang melebihi 14 hari dari keputusan kes dibacakan. Responden tidak bersetuju dengan alasan kelewatan yang diberikan oleh Pemohon kerana Pemohon boleh bertanya kepada pegawai Mahkamah berkaitan prosedur rayuan atau mendapatkan nasihat daripada pengamal undang-undang.

[6] Kami berpendapat oleh kerana hari akhir serahan Notis Rayuan jatuh pada 27/12/2020 bersamaan hari Ahad, maka serahan Notis Rayuan tersebut boleh dilanjutkan kepada hari bekerja yang berikutnya iaitu pada 28/12/2020 (Isnin). Namun Notis Rayuan tersebut hanya diserahkan kepada Responden pada 5/1/2021 iaitu **lewat 8 hari** dari tarikh yang sepatutnya disampaikan.

[7] Pada dasarnya kami tidak dapat mempertimbangkan alasan Pemohon yang menyatakan bahawa Pemohon orang awam dan tidak mahir undang-undang kerana kami berpendapat alasan kejahilan terhadap undang-undang sudah tidak relevan dalam keadaan masyarakat pada masa kini yang terdedah dengan perkembangan pantas teknologi maklumat. Dalam kes **Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain, Kes Permohonan No.: 14000-077-0016-2016 yang diputuskan pada 8/1/2018**, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam ulasan menyatakan-

“Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini”

[8] Kami merujuk semula kepada peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana kami berpendapat peruntukan ini memberi kuasa budi bicara kepada kami untuk membenarkan ataupun tidak sesuatu permohonan pelanjutan tempoh masa yang dipohon oleh pihak-pihak. Dalam permohonan ini kami mendapati Pemohon telah lewat 8 hari dalam menyampaikan Notis Rayuan kepada pihak Responden. Pada pendapat kami, tempoh 8 hari tersebut masih lagi merupakan suatu tempoh yang boleh dipertimbangkan memandangkan dalam kes ini pihak Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas dan kedua-dua pihak juga telah menerima Borang MS30 dan telah memfailkan Alasan Rayuan masing-masing. Walau bagaimanapun sebagai balasan kepada kecuaiannya Pemohon, kami berpendapat permohonan ini boleh dibenarkan dengan pampasan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Afidavit Jawapan dan hujah kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA** .
- [2] Penyampaian Notis Rayuan kepada Responden pada 5/1/2021 adalah penyampaian yang dianggap sah bagi maksud kes Rayuan No. 10000-034-0143-2020 dan Pemohon tidak perlu membuat serahan semula.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 1,000** .

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

